Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000184**
(18 ENE. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrita a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de acuerdo con las funciones asignadas en la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023[1] y el artículo séptimo de la Resolución No. 2829 del 5 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (artículo 79), planificando *"(…) el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"*, además de *"(...) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"* (artículo 80).

De igual manera, la Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8 C.N.), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (numeral 8 del artículo 95 C.N.), y determina que *"(…) la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"* (artículo 58 C.N.).

Por otro lado, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, establece la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo quinto como infracción ambiental *"(…) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los*

[1] Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la ANLA, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones.
[2] Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la ANLA, creados mediante la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023.

actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en adelante MADS; y se le asignó, entre otras, la función de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del MADS, así como la de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1, 2 y 7 del artículo tercero del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, en concordancia con lo contemplado en el artículo segundo de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. Por tal motivo, la ANLA es competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos verificados en el marco del seguimiento a la licencia ambiental otorgada a través de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. El mencionado acto administrativo fue modificado por medio de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019[3], con el fin de realizar actividades de explotación de hidrocarburos, mediante una licencia ambiental global, para el proyecto *"Campo Turpial"*, cuya área de 2406,52 hectáreas, corresponde a la de la licencia de perforación exploratoria.

En relación con el procedimiento sancionatorio ambiental, en el artículo décimo de la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023 expedida por la Dirección General de la ANLA, se asignaron como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, entre otras, las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, (…). 4. (…) suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan*

[3] Este acto administrativo fue objeto de recurso de reposición por parte de la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, el cual fue resuelto por esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 12 del 8 de enero de 2020, confirmando lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto de la resolución recurrida.

pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".

II. Antecedentes

Expediente permisivo LAM5278

2.1. La ANLA, a través de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, le otorgó licencia ambiental a la entonces empresa Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited, identificada con el NIT No. 900.139.306-1, para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá, con un área estimada de 2.406,52 hectáreas, y delimitada por las coordenadas allí relacionadas. De igual manera, tomó otras determinaciones. Lo anterior con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 390 del 20 de marzo de 2012.

2.2. Posteriormente, mediante la Resolución No. 131 del 5 de febrero de 2015, esta Autoridad Ambiental autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la licencia ambiental otorgada por medio de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, y de los demás trámites adelantados en el expediente permisivo LAM5278, a favor de la empresa Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5; y adoptó otras disposiciones.

2.3. Luego, a través del Auto No. 8075 del 17 de diciembre de 2018, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia por el de Tpl Colombia Ltd Sucursal Colombia, respecto a los diferentes actos administrativos expedidos dentro del expediente permisivo LAM5278.

2.4. Esta Autoridad Ambiental, mediante la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, modificó la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, por medio de la cual se otorgó licencia ambiental exploratoria para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción de los municipios de: Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá; así como de Puerto Nare y Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. Lo anterior con el fin de realizar actividades de explotación de hidrocarburos, a través de una licencia ambiental global, para el proyecto *"Campo Turpial*", cuya área de 2.406,52 hectáreas corresponde a la de la licencia de perforación exploratoria, en las coordenadas allí relacionadas. Para lo expuesto se tuvo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3955 del 24 de julio de 2019 y lo indicado en el memorando de alcance No. 2019153731-3-000 del 3 de octubre de 2019.

2.5. Después, por medio de la Resolución No. 12 del 8 de enero de 2020, la ANLA resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia contra la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019. Decidió confirmar lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto del acto administrativo recurrido. Lo anterior a partir de la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 7680 del 27 de diciembre de 2019.

2.6. A través de la Resolución No. 275 del 28 de enero de 2022, esta Autoridad Ambiental modificó: el artículo tercero de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, que modificó el artículo tercero de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012; y los artículos: cuarto, décimo tercero, décimo cuarto, décimo séptimo y décimo noveno de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019. Del mismo modo, tomó otras determinaciones. Lo anterior con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 208 del 26 de enero de 2022.

2.7. En el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022, la ANLA le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otras cosas, el cumplimiento de lo establecido en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019. Para eso, se tuvo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3350 del 15 de junio de 2022.

2.8. También, a partir de los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 1793 del 14 de abril de 2023, en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 170 del 14 de abril de 2023, esta Autoridad Ambiental le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otras cosas, el cumplimiento de lo contemplado en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, lo cual ya había sido objeto de requerimiento en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022.

Expediente sancionatorio SAN0205-00-2023

2.9. Como consecuencia del seguimiento documental realizado por el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en procesos de seguimiento de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de la ANLA, se expidió el Concepto Técnico No. 2548 del 16 de mayo de 2023, el cual fue remitido al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, mediante el memorando interno No. 20234705042863 del 26 de junio de 2023.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordenará el inicio de esta actuación contra la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5, tiene su origen en el seguimiento documental efectuado en el Concepto Técnico No. 2548 del 16 de mayo de 2023, y se circunscribe al siguiente hecho:

- Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019; en concordancia con lo contemplado en los requerimientos No. 7, 8, 9, 10 y 11 efectuados en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022 y los requerimientos No. 12, 13, 14, 15 y 16 realizados en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 170 del 14 de abril de 2023.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Para comenzar, a través de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, la ANLA le otorgó licencia ambiental a la entonces empresa Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited, identificada con el NIT No. 900.139.306-1, para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá, con un área estimada de 2.406,52 hectáreas y delimitada por las coordenadas allí relacionadas. A su vez, tomó otras determinaciones. Lo anterior con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 390 del 20 de marzo de 2012.

Luego, esta Autoridad Ambiental, por medio de la Resolución No. 131 del 5 de febrero de 2015, autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, y de los demás trámites adelantados en el expediente permisivo LAM5278, a favor de la entonces sociedad Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5.

Con posterioridad, a través del Auto No. 8075 del 17 de diciembre de 2018, la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia por el de Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, respecto a los diferentes actos administrativos surtidos dentro del expediente permisivo LAM5278, correspondientes al proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá.

Después, por medio de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, esta Autoridad Ambiental modificó la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, mediante la cual se otorgó licencia ambiental exploratoria para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción de los municipios de: Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá; así como de Puerto Nare y Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. Lo anterior con el fin de realizar actividades de explotación de hidrocarburos, a través de una licencia ambiental global, para el proyecto *"Campo Turpial*", cuya área de 2.406,52 hectáreas, corresponde a la de la licencia de perforación exploratoria, en las coordenadas allí relacionadas. Para la expedición del referido acto administrativo se tuvo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3955 del 24 de julio de 2019 y lo señalado en el memorando de alcance No. 2019153731-3-000 del 3 de octubre de 2019.

Entre otras disposiciones adoptadas en la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, la ANLA determinó:

> *"(…)*
>
> ***ARTÍCULO VIGÉSIMO.*** *La sociedad TPL COLOMBIANA LTD SUCURSAL COLOMBIA, deberá presentar la siguiente información relacionada en cuanto a la valoración económica ambiental de los impactos negativos y positivos de la fase de desarrollo del proyecto "Campo Turpial", en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA:*

a) Ajustar la cuantificación física de los impactos relacionados con el componente hídrico, de manera que corresponda con la información del proyecto. Así mismo, complementar la cuantificación para todos los impactos identificados como relevantes, en este caso presentar lo respectivo a los siguientes impactos: cambio en el uso y valor del suelo; cambios en el tránsito y movilidad de la población; cambio en la dinámica y estructura de la población; cambios en las emisiones de material particulado; cambio en las actividades productivas económicas tradicionales; aceleración de procesos erosivos y de remoción en masa; cambio en la concentración de gases en el aire (CO, NOx, SOx, entre otros); cambios en los niveles de presión sonora; modificación en la calidad visual del paisaje; cambios en la sensibilidad hacia los recursos naturales; variación en la estabilidad geotécnica; cambios en los niveles de radiación lumínica; modificación de los niveles de radiación térmica; cambio en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra. Para esto, considerar cantidades y unidades coherentes con el impacto, así como el cambio relacionado con los bienes o servicios ambientales.

b) Modificar el análisis de internalización considerando los cambios que se presenten en la cuantificación física de los impactos identificados como relevantes; además, presentar los costos de las medidas propuestas para cada impacto, de manera desglosada, y excluir del análisis de internalización los impactos recuperación de las geoformas del terreno, cambios en la estabilidad geotécnica y cambios en contextos arqueológicos. Así mismo, debe reportarse en cada Informe de Cumplimiento Ambiental el análisis del internalización de acuerdo al avance de las obras y actividades del proyecto.

(…)

g) Complementar el proceso de valoración económica de los impactos cambios en las prácticas socioculturales tradicionales, cambio en el uso del suelo, cambio en las geoformas del terreno, cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo, teniendo en cuenta para esto otros servicios ambientales afectados asociados al recurso suelo. Así mismo, considerar que la información utilizada en el análisis debe corresponder con aquella expuesta en otros apartes del estudio.

h) Ajustar el proceso de valoración económica del beneficio generación de empleo, considerando para esto la correspondencia con la información del proyecto.

i) Ajustar el flujo de costos y beneficios, los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad, a partir de las modificaciones que se presenten en el Análisis Costo Beneficio del proyecto y teniendo en cuenta la temporalidad de los impactos y del proyecto, y demás consideraciones técnicas expuestas en este ítem. Esta información debe ser soportada con archivo en Excel no protegido para verificar los resultados obtenidos.

(…)" (Negrilla del texto original).

Más adelante, la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019 fue objeto de recurso de reposición por parte de la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, el cual fue resuelto por esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 12 del 8 de enero de 2020, confirmando lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto del acto administrativo recurrido. Lo anterior a partir de la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 7680 del 27 de diciembre de 2019.

Ahora bien, teniendo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3350 del 15 de junio de 2022, en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311

del 15 de junio de 2022, esta Autoridad Ambiental le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otras cosas, lo siguiente:

"*(…)*

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO.

Previo a dar lectura de los requerimientos, se aclara al titular del instrumento de manejo y control ambiental, que la presente diligencia corresponde con la verificación del cumplimiento y estado ambiental del proyecto Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial (Resolución 235 del 2012) - Campo Turpial (Resolución 2035 del 2019), actualmente en etapa de operación.

El seguimiento se realiza con base en la información que reposa en el expediente LAM5278, con fecha de corte del 20 de mayo de 2022; además de lo informado y observado durante la visita de seguimiento ambiental, realizada el 21 y 22 de abril de 2022.

(…)

REQUERIMIENTOS REITERADOS

Reiterar a la sociedad TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA titular de la licencia ambiental, el cumplimiento de las siguientes obligaciones y/o requerimientos establecidos en los actos administrativos que se enuncian a continuación:

(…)

REQUERIMIENTO No. 7 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Ajustar la cuantificación física para todos los impactos identificados como relevantes, en este caso presentar lo respectivo a los siguientes impactos: Cambio en el uso y valor del suelo; Cambio en las actividades productivas económicas tradicionales; Aceleración de procesos erosivos y de remoción en masa; Cambios en el tránsito y movilidad de la población; Cambio en la dinámica y estructura de la población; Cambio en la emisión de material particulado; Cambio en la	*La sociedad indica que en el ICA que se presentará a más tardar el 30 de junio de 2022, se aprovechará la oportunidad para que se verifique y se dé respuesta a los requerimientos.* *La ANLA aclara que cada trámite tiene sus propias obligaciones y no quiere decir que lo impuesto en la modificación de la licencia suple las de la resolución inicial y por ello en la respuesta se debe especificar a qué se está dando respuesta para poderlo verificar en el seguimiento y*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

concentración de gases en el aire; Cambios en los niveles de presión sonora; Modificación en la calidad visual del paisaje; Cambios en los niveles de radiación lumínica; Modificación de los niveles de radiación térmica y Cambio en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra. Para esto, considerar cantidades y unidades coherentes con el impacto, así como el cambio relacionado con los bienes o servicios ambientales. Lo anterior en cumplimiento del literal a) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019.	*control ambiental que se desarrolla al proyecto.* *De igual forma, se indica por parte de la ANLA que es posible solicitar un espacio con el fin de poder absolver las dudas que pueda tener la sociedad respecto de las obligaciones de evaluación económica a través del correo electrónico licencias@anla.gov.co.* *La sociedad manifiesta entender el requerimiento.*	

REQUERIMIENTO No. 8 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Modificar el análisis de internalización considerando los cambios que se presenten en la cuantificación física de los impactos identificados como relevantes; además, presentar los costos de las medidas propuestas para cada impacto, de manera desglosada. Así mismo, debe reportarse en cada Informe de Cumplimiento Ambiental el análisis de la internalización de acuerdo al avance de las obras y actividades del proyecto. Lo anterior en cumplimiento del literal b) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019.	*La sociedad indica que en el ICA que se presentará a más tardar el 30 de junio de 2022, se aprovechará la oportunidad para que se verifique y se dé respuesta a los requerimientos.* *La ANLA aclara que cada trámite tiene sus propias obligaciones y no quiere decir que lo impuesto en la modificación de la licencia suple las de la resolución inicial y por ello en la respuesta se debe especificar a qué se está dando respuesta para poderlo verificar en el seguimiento y control ambiental que se desarrolla al proyecto.* *De igual forma, se indica por parte de la ANLA que es posible solicitar un espacio con el fin de poder absolver las dudas que pueda tener la sociedad respecto de las obligaciones de evaluación económica a través del correo*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

	electrónico licencias@anla.gov.co. *La sociedad manifiesta entender el requerimiento.*	

REQUERIMIENTO No. 9 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Complementar el proceso de valoración económica de los impactos cambios en las prácticas socioculturales tradicionales, cambio en el uso del suelo, cambio en las geoformas del terreno, cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo, teniendo en cuenta para esto otros servicios ambientales afectados asociados al recurso suelo. Así mismo, considerar que la información utilizada en el análisis debe corresponder con aquella expuesta en otros apartes del estudio. Lo anterior en cumplimiento del literal g) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019.	*La sociedad indica que en el ICA que se presentará a más tardar el 30 de junio de 2022, se aprovechará la oportunidad para que se verifique y se dé respuesta a los requerimientos.* *La ANLA aclara que cada trámite tiene sus propias obligaciones y no quiere decir que lo impuesto en la modificación de la licencia suple las de la resolución inicial y por ello en la respuesta se debe especificar a qué se está dando respuesta para poderlo verificar en el seguimiento y control ambiental que se desarrolla al proyecto.* *De igual forma, se indica por parte de la ANLA que es posible solicitar un espacio con el fin de poder absolver las dudas que pueda tener la sociedad respecto de las obligaciones de evaluación económica a través del correo electrónico licencias@anla.gov.co.* *La sociedad manifiesta entender el requerimiento.*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

REQUERIMIENTO No. 10 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Ajustar el proceso de valoración económica del beneficio generación de empleo, considerando para esto la correspondencia con	*La sociedad indica que en el ICA que se presentará a más tardar el 30 de junio de 2022, se aprovechará la oportunidad*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

la información del proyecto. Lo anterior en cumplimiento del literal h) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019.	*para que se verifique y se dé respuesta a los requerimientos.* *La ANLA aclara que cada trámite tiene sus propias obligaciones y no quiere decir que lo impuesto en la modificación de la licencia suple las de la resolución inicial y por ello en la respuesta se debe especificar a qué se está dando respuesta para poderlo verificar en el seguimiento y control ambiental que se desarrolla al proyecto.* *De igual forma, se indica por parte de la ANLA que es posible solicitar un espacio con el fin de poder absolver las dudas que pueda tener la sociedad respecto de las obligaciones de evaluación económica a través del correo electrónico licencias@anla.gov.co.* *La sociedad manifiesta entender el requerimiento.*	

REQUERIMIENTO No. 11 Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
Ajustar el flujo de costos y beneficios, los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad, a partir de las modificaciones que se presenten en el Análisis Costo Beneficio del proyecto y teniendo en cuenta la temporalidad de los impactos y del proyecto, y demás consideraciones técnicas expuestas en este ítem. Esta información debe ser soportada con archivo en Excel no protegido para verificar los resultados obtenidos. Lo anterior en cumplimiento del literal i) del artículo	*La sociedad indica que en el ICA que se presentará a más tardar el 30 de junio de 2022, se aprovechará la oportunidad para que se verifique y se dé respuesta a los requerimientos.* *La ANLA aclara que cada trámite tiene sus propias obligaciones y no quiere decir que lo impuesto en la modificación de la licencia suple las de la resolución inicial y por ello en la respuesta se debe especificar a qué se está dando respuesta para poderlo verificar en el seguimiento y control ambiental que se desarrolla al proyecto.*	*Se mantiene el requerimiento como definitivo.*

vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019.	*De igual forma, se indica por parte de la ANLA que es posible solicitar un espacio con el fin de poder absolver las dudas que pueda tener la sociedad respecto de las obligaciones de evaluación económica a través del correo electrónico licencias@anla.gov.co.* *La sociedad manifiesta entender el requerimiento.*	

(…)" (Negrilla del texto original).

Del mismo modo, con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 1793 del 14 de abril de 2023, en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 170 del 14 de abril de 2023, la ANLA le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otros, los siguientes requerimientos:

"(…)

3. PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OPORTUNIDAD DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL PARA PRESENTAR OBSERVACIONES O SOLICITAR ACLARACIONES A LOS REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS EN EL CONCEPTO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. Y 4. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEFINITIVOS.

REQUERIMIENTOS REITERADOS *Reiterar al titular de la Licencia Ambiental **TPL COLOMBIA LTD- SUCURSAL COLOMBIA** otorgada mediante la Resolución 235 del 19 de abril de 2012, modificada por la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019, para el proyecto denominado "Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial – Campo Turpial", ubicado en los Municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo del Departamento de Antioquia, y Puerto Boyacá, en el Departamento de Boyacá, el cumplimiento de las siguientes obligaciones y/o requerimientos establecidos en los actos administrativos que se enuncian a continuación:*		
REQUERIMIENTO	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo.***
(…)	*(…)*	*(…)*
REQUERIMIENTO 12.		*El requerimiento se mantiene en los términos y*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Ajustar la cuantificación física para todos los impactos identificados como relevantes, en este caso presentar lo respectivo a los siguientes impactos: Cambio en el uso y valor del suelo; Cambio en las actividades productivas económicas tradicionales; Aceleración de procesos erosivos y de remoción en masa; Cambios en el tránsito y movilidad de la población; Cambio en la dinámica y estructura de la población; Cambio en la emisión de material particulado; Cambio en la concentración de gases en el aire; Cambios en los niveles de presión sonora; Modificación en la calidad visual del paisaje; Cambios en los niveles de radiación lumínica; Modificación de los niveles de radiación térmica y Cambio en la estructura de propiedad y tenencia de la tierra. Para esto, considerar cantidades y unidades coherentes con el impacto, así como el cambio relacionado con los bienes o servicios ambientales. Lo anterior en cumplimiento del literal a) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019 y el requerimiento 7 del Acta 311 de control y seguimiento del 15 de junio de 2022.	*Se tienen las mismas consideraciones que para el requerimiento 1.*	*literalidad inicialmente expuestas.*
REQUERIMIENTO 13. *Modificar el análisis de internalización considerando los cambios que se presenten en la cuantificación física de los impactos identificados como relevantes; además, presentar los costos de las medidas propuestas para*	*Se tienen las mismas consideraciones que para el requerimiento 1.*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestas.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

cada impacto, de manera desglosada. Así mismo, debe reportarse en cada Informe de Cumplimiento Ambiental el análisis de la internalización de acuerdo al avance de las obras y actividades del proyecto. Lo anterior en cumplimiento del literal b) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019 y el requerimiento 8 del Acta 311 de control y seguimiento del 15 de junio de 2022.		
REQUERIMIENTO 14. *Complementar el proceso de valoración económica de los impactos: cambios en las prácticas socioculturales tradicionales, cambio en el uso del suelo, cambio en las geoformas del terreno, cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo, teniendo en cuenta para esto otros servicios ambientales afectados asociados al recurso suelo. Así mismo, considerar que la información utilizada en el análisis debe corresponder con aquella expuesta en otros apartes del estudio. Lo anterior en cumplimiento del literal g) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019 y el requerimiento 9 del Acta 311 de control y seguimiento del 15 de junio de 2022.*	*Se tienen las mismas consideraciones que para el requerimiento 1.*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestas.*
REQUERIMIENTO 15. *Ajustar el proceso de valoración económica del beneficio generación de empleo, considerando para esto la correspondencia con*	*Se tienen las mismas consideraciones que para el requerimiento 1.*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestas.*

la información del proyecto. Lo anterior en cumplimiento del literal h) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019 y el requerimiento 10 del Acta 311 de control y seguimiento del 15 de junio de 2022.		
REQUERIMIENTO 16. *Ajustar el flujo de costos y beneficios, los criterios de decisión y el análisis de sensibilidad, a partir de las modificaciones que se presenten en el Análisis Costo Beneficio del proyecto y teniendo en cuenta la temporalidad de los impactos y del proyecto, y demás consideraciones técnicas expuestas en este ítem. Esta información debe ser soportada con archivo en Excel no protegido para verificar los resultados obtenidos. Lo anterior en cumplimiento del literal i) del artículo vigésimo de la Resolución 2035 del 10 de octubre de 2019 y el requerimiento 11 del Acta 311 de control y seguimiento del 15 de junio de 2022.*	*Se tienen las mismas consideraciones que para el requerimiento 1.*	*El requerimiento se mantiene en los términos y literalidad inicialmente expuestas.*

(…)" (Negrilla del texto original).

En consecuencia, se concluye que la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5, presuntamente incumplió las obligaciones establecidas en los literales a), b), g) h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019. Lo anterior obstaculizó la función de seguimiento de la ANLA.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, mediante el auto de apertura de investigación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

V. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad Ambiental llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

A continuación, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental que obran en el expediente permisivo LAM5278, las cuales se entienden incorporadas a este expediente sancionatorio, así:

Expediente permisivo LAM5278

- Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, por medio de la cual la ANLA le otorgó licencia ambiental a la entonces empresa Petrolífera Petroleum (Colombia) Limited, identificada con el NIT No. 900.139.306-1, para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá, con un área estimada de 2.406,52 hectáreas, y delimitada por las coordenadas allí relacionadas. Asimismo, tomó otras determinaciones. Lo anterior con fundamento en la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 390 del 20 de marzo de 2012.

- Resolución No. 131 del 5 de febrero de 2015, a través de la cual esta Autoridad Ambiental autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, y de los demás trámites adelantados en el expediente permisivo LAM5278, a favor de la empresa Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5; y adoptó otras disposiciones.

- Auto No. 8075 del 17 de diciembre de 2018, por medio del cual la ANLA aceptó el cambio de razón social de la sociedad Panatlantic Colombia Ltd Sucursal en Colombia por el de Tpl Colombia Ltd Sucursal Colombia, respecto a los diferentes actos administrativos expedidos dentro del expediente permisivo LAM5278.

- Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, a través de la cual esta Autoridad Ambiental modificó la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, mediante la cual se otorgó licencia ambiental exploratoria para el proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, localizado en jurisdicción de los municipios de: Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá; así como de Puerto Nare y Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. Lo anterior con el fin de realizar actividades de

explotación de hidrocarburos, por medio de una licencia ambiental global, para el proyecto *"Campo Turpial"*, cuya área de 2.406,52 hectáreas corresponde a la de la licencia de perforación exploratoria, en las coordenadas allí relacionadas. Para lo expuesto se tuvo en cuenta la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3955 del 24 de julio de 2019 y lo indicado en el memorando de alcance No. 2019153731-3-000 del 3 de octubre de 2019.

- Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022, en la cual, a partir de la evaluación realizada en el Concepto Técnico No. 3350 del 15 de junio de 2022, la ANLA le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otras cosas, el cumplimiento de lo establecido en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019.

- Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 170 del 14 de abril de 2023, en la cual, con fundamento en los hallazgos evidenciados en el Concepto Técnico No. 1793 del 14 de abril de 2023, esta Autoridad Ambiental le reiteró a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, entre otras cosas, el cumplimiento de lo contemplado en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019, ya requerido en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente auto, por el siguiente hecho:

> Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en los literales a), b), g), h) e i) del artículo vigésimo de la Resolución No. 2035 del 10 de octubre de 2019; en concordancia con lo contemplado en los requerimientos No. 7, 8, 9, 10 y 11 efectuados en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 311 del 15 de junio de 2022 y los requerimientos No. 12, 13, 14, 15 y 16 realizados en el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental No. 170 del 14 de abril de 2023.

PARÁGRAFO. El expediente sancionatorio SAN0205-00-2023, estará a disposición de la sociedad investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorporar a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *V. Incorporación de documentos* de la parte motiva del presente acto administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad Ambiental, realizar la incorporación a esta actuación sancionatoria de los documentos referidos en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad Tpl Colombia Ltd – Sucursal Colombia, identificada con el NIT No. 900.686.337-5, a través de su apoderado debidamente constituido de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria o, en su defecto, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la ANLA, según lo contemplado en el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, conforme lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 ENE. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

LEIDY ZAMIRA MARINO NINO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

IVAN DARIO GONZALEZ GUARIN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Expediente sancionatorio SAN0205-00-2023.
Concepto Técnico No. 2548 del 16 de mayo de 2023.
Fecha: 12 de octubre de 2023.

Proceso No.: 20241420001845

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad